

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2953/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี	โจทก์
	นางก้อนทอง ศรีสุวรรณ	ผู้ร้อง
	นายจำลอง อาจคงหาญ	จำเลย
	นายวิทยา สุรพานิช ทนายผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 43, มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา มีทางชนะผู้เสียหายได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้เสียหาย แกลงคัดค้าน (อันดับ 121)

คดีสืบเนื่องจากพนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีโจทก์ฟ้องจำเลยฐานฉ้อโกงเงินของนางสุภาพ พูลสมบัติ ผู้เสียหายไป 150,000 บาท ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีพิพากษาว่าจำคุกจำเลย 6 เดือน และให้จำเลยคืนเงิน 150,000 บาท แก่ผู้เสียหาย คดีถึงที่สุดศาลออกคำบังคับแล้วแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้เสียหายได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์ที่ดินบ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้สามพันอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้ผู้เสียหาย ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า บ้านที่ผู้เสียหายนำยึดนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง มิใช่ทรัพย์สินของจำเลยผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะมายึดทรัพย์ของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117,116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>